

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요구

제 목 어선 무선설비 점검 부적정

소관부서 완도지사

조치부서 완도지사

내 용

1. 업무 개요

완도지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2023.06.14. 제△□□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 2.05톤)의 제1종중간검사를 실시하고 어선 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법」 제27조에 따라 선박검사에 합격한 선박은 제27조 각호에 해당하는 검사증서를 발급하도록 되어 있다.

같은 법 제5조 제1항에 어선의 소유자는 해양수산부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 「전파법」에 따른 무선설비를 갖추도록 정하고 있고, 「전파법 시행령」 제44조에 총톤수 40톤 미만인 어선의 의무선박국은 유효기한을 2년으로 규정하고 있다.

「어선설비기준」 제348조, 제349조 [별표33]에는 무선설비의 종류와 무선설비 적용 대상을 정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제72조에서 총톤수 2톤 이상의 어선에 대한 무선설비 설치 기준을 정하고 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-1에 따르면 무선설비 칸에는 국제항해에 종사하는 비어선에는 GMDSS³⁾로, 그 이외의 해당 어선에 대하여는 무선전화로 기재하도록 되어있다.

같은 지침 1.6.2-3에는 어선검사증서 앞쪽의 항해와 관련한 조건란에는 예외규정 또는 면제 규정을 적용하거나, 동 기준에 따른 규정을 달리하게 되는 경우로서 항행을 제한할 필요가 있는 경우에 한정하여 기재하도록 하고 있다.

또한, 같은 지침 2.3.7-1에 무선국허가증을 제시받아 해당 설비기준의 무선설비 설치기준에 따른 무선설비 설치여부를 확인하고, 「전파법」에 따라 무선설비 검사를 받았는지 여부를 검사증명서로 확인하도록 하고 다만, 30W 미만의 무선설비를 최초로 허가 받은 경우에는 검사증명서 확인은 생략하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 5.1.2-2. 라목에 무선설비건명서는 어선의 구분에 관계 없이 모든 어선에 대하여 사용하며 이를 해당 어선건명서에 첨부하도록 규정하고 있다.

따라서 선박검사를 실시할 때에는 해당선박에 맞는 무선설비 설치여부, 무선국허가증의 허가기한 및 무선국검사증명서 유효기한을 면밀히 확인하고, 무선설비 검사 결과를 검사증서에 기재하여 소유자, 운용자 및 관계기관에 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선에 대하여 제1종 중간검사결과 교부한 어선 검사증서에 어선에 무선설비를 신규 설치한 경우 무선설비 건명서를 작성하고 검사결과를 점검표에 작성하도록 하고 있으나, 무선설비 건명서를 누락하고 검사일자도 2011.11.12.로 다르게 기재하였고, 또한 무선설비에 무선전화를 기재하지 않은 사실이 확인되었다.

3) GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System)) : 해안의 조난 긴급 구조대에게 조난위치를 제공하는 무선신호 제공 시스템

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오로 위 어선이 무선설비가 의무가 되는 연안복합어업으로 변경하면서 기존 검사증서에 있던 항해와 관련한 조문⁴⁾은 삭제하였으나, 검사증서에 무선설비 표기를 누락하였고 검사점검표에는 최종 무선검사일자를 다르게 기재하였다.

4. 조치할 사항

- 완도지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 제7영진호의 어선검사증서를 회수하여 재발급하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 △급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

4) 총톤수 10톤미만 소형어선의 구조 및 설비기준 제72조 제2항에 따라 먼허어업의 어장관리선으로 사용하는 조건으로 무선설비의 설치를 면제함